



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ד' תמוז תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 158

פרשת פנחס

דרוגמאות מעשיות למוקצה מחמת לחסרון כים (הלכות מוקצה ט')

נושאי השיעור: טלטול תפילין בשבת | קריאת שמו"ת מתוך ספר תורה | טלטול ספר תורה שנמצא פסול בשבת | טלטול יריעות של ספר תורה שנמצאו זרוקים בשבת או תפילין שנפלו בשבת | סופר שרוצה להתבונן בסת"ם פסולים כדי להתלמד | טלטול מזוזה שנפלה ממקום קיבועה בשבת | טלטול מגילת אסתר בשבת | שימוש במכונית בשימוש של היתר | טלטול מכשירי הקלטה דיסקים וכלים חשמליים שונים | איסורי מוקצה השייכים בטלטול טלפון בשבת | טלפון המצלצל בשבת כיצד ניתן לטלטלו | שימוש באופניים וב'קורקינט' בשבת לילדים ולמבוגרים | טלטול מטריה ללא פתיחתה בשבת | טלטול מצה בשבת שהיא ערב פסח | טלטול כלים של פסח בשבת של שאר ימות השנה | שימוש בכלים המיועדים למכירה כאשר מחליט בשבת שלא למוכרם

של הגר"נ קרליץ כתוב, שבעל קורא תפקידו הוא להשמיע את הקריאה, ואינו יכול להשתמש בקריאה זו לקריאת שמו"ת. אך זו סברה מחודשת. בשנותיו המאוחרות יותר כאשר אני היית קורא בתורה אצלו, הייתי מכין את הקריאה מתוך ספר תורה כפי שהורה לי.

ד. טלטול ספר תורה פסול

והשאלה שמתעוררת היא אם מותר לטלטל ספר תורה שנפסל. שהרי אין טעם לקרוא בו שניים מקרא ואחד תרגום יותר מכל חומש אחר. בדרך כלל כאשר יש ספר תורה פסול בבית הכנסת קושרים אותו באיזו דרך שלא יטעו לקרוא בו ומניחים אותו בצד ומתקנים אותו אחר כך. האם ספר תורה כזה שהוא פסול לקריאה בציבור, הוא מוקצה או לא. כאשר מוצאים באמצע קריאת התורה שהספר פסול, מוציאים ספר תורה נוסף, ולאחר מכן כאשר מחזירים את הספר תורה לפני תפילת מוסף מחזירים גם את הספר הפסול, ואין חשש לטלטל את הספר הפסול להחזיר אותו להיכל. כיון שאי אפשר להשאיר אותו כך, זה לא כבוד לספר תורה למרות שהוא פסול, זה בזיון לספר. ובפרט שכיום לצערנו מצויים הגנבים והוא עלול להיגנב, וכמו כן עלול להתקלקל או ליפול ח"ו. לכן ודאי הוא שמותר להחזיר את הספר למקומו.

וכמו כן יש הלכה לגבי אדם שמצא יריעות של ספר תורה ברשות הרבים בשבת, ויש איסור של הוצאה מרשות לרשות בליקחתם, בכל זאת חז"ל התירו באופנים מסוימים כיצד לא עוברים על איסור הוצאה (ולא עיוונו).^א ושלח ערוך סוף סימן שא סעיף מה-מנח, ומכל זה אנו רואים, שלא חששו לומר שהספר תורה ייחשב למוקצה, משום שרוצים למנוע ממנו ביזיון. וממילא זה צורך גופם בבירור. כך כותב הפרי מגדים (ספ).

ה. תפילין שנפלו או מותר לטלטלם למקומם בשבת

הפרי מגדים שם אומר גם לגבי תפילין שנפלו או עומדים ליפול וכיו"ב, שגם אם נאמר שהן כלי שמלאכתו לאיסור ואסור להשתמש בהן עבור, אך כיון שהן קודש ורוצה למנוע שלא יבואו לידי ביזיון, הרי שנחשב כצורך גופו ומקומו ומותר לטלטלן. וכך מסכימים כל האחרונים, החיי אדם והמשנה ברורה (סימן לא סק"ה) ועוד.

ו. ללמוד מתוך הספר תורה הפסול

ועיקר הנידון הוא לגבי ספר תורה פסול שרוצה לראות בו משהו, או כגון שרוצה ללמד ילד לקראת ה'בר מצוה' לקרוא מתוך ספר תורה הזה שיהיה לו יותר קל. שהנה מחד גיסא, הספר הזה ראוי לשימוש ואי אפשר להגדירו מוקצה מחמת חסרון כים. כיון שמוקצה מחמת חסרון כים היינו שיש לו שימוש אסור ואנשים מקפידים רק לשימוש הזה. מאידך גיסא כמעט ואין מי שמשתמש בספר תורה כשהוא פסול סתם כך.



א. הוצאת טלית שנמצאת עם התפילין באותו התיק

בשיעור הקודם דברנו באריכות בעניין טלטול תפילין בשבת, שהרי התפילין מיועדות לקיים בהן מצות תפילין, ובדרך כלל אין משתמשים בהן לשימוש אחר. שיש אומרים שהן כלי שמלאכתו להיתר, ויש אומרים שהן כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלן כי אם לצורך גופן או מקומן. ולפיכך מותר להשתמש בהן כדי ללמוד כיצד עושים תפילין, זה נקרא צורך גופן. וכן אם מונחות במקום שצריך להן שיכול לטלטלן.

ולפי זה אם הטלית והתפילין נמצאים באותו התיק ורוצה להוציא את הטלית, מותר. אף אם מטלטל את התפילין לצורך כך, כגון שנמצאים שניהם במקום גבוה וכיו"ב, כמובן שעדיף להקפיד להוציא את הטלית כבר מערב שבת. ולגבי להחזיר את הטלית לאותו התיק, אכן השאלה בזה היא אם התיק יקרא 'בסיס' או לא, יש הרבה פוסקים שסוברים שאין בכלל דין בסיס בכלי שמלאכתו לאיסור, ויש חולקים. ויש לזה עוד כמה צדדים ואכמ"ל. ולהלכה נקטינן שמותר להוציא את הטלית ולהחזירה לתוך התיק שיש בו תפילין.

ב. טלטול ספר תורה בשביל יחיד

ספר תורה הוא בודאי אינו מוקצה. ספר תורה הוא קודש קודשים, אין קדושה גדולה יותר ממנו בחפצי הקודש שיש בימינו. וכיון שאפשר ללמוד בו, וכמו שכתוב על רבינו האר"י שהיה קורא שניים מקרא ואחד תרגום מתוך ספר תורה ביום ששי, דהיינו שהספר תורה אינו מיועד רק לקריאה בציבור, אלא כל אחד יכול לקיים בו מצוות שניים מקרא ואחד תרגום. לכן הוא מותר בטלטול. במיוחד שיש מצות עשה של 'ועתה כתבו לכם' שלכם' שלכם יהודי יהיה ספר תורה משל עצמו.

ג. קריאת שניים מקרא ואחד תרגום מתוך ספר תורה

רבינו האר"י היה קורא שמו"ת באופן שכל פסוק בספר תורה קרא פעמיים, והיה עומד לידו משהו שנותן לו את החומש וקורא ממנו את התרגום. וכך זכורני שאמאמ"ר מרן זצוק"ל כשהתגורר בשכונת 'רחביה', היה לו בביתו בית כנסת, והיה נוהג אף הוא לקרוא שניים מקרא מתוך הספר תורה שהיה שם. הוא היה אומר לי, למה אתה צריך להכין את הקריאה מתוך 'תיקון סופרים'? תוציא ספר תורה תקרא בו שניים מקרא, ואחר כך תקרא את התרגום. ואכן הוא באמת לא היה קורא את הפרשה פסוק פסוק שניים מקרא ואחד תרגום, אלא היה קורא את כל הפרשה כסדרה פעמיים, ולאחר מכן היה קורא את התרגום על הכל. כיון שקריאת שמו"ת פסוק פסוק לוקחת הרבה זמן, והוא כל רגע אצלו היה יקר, לכן כאשר היה קורא בעצמו בתורה בשבת היה מכין את הפרשה פעם אחת מתוך הספר תורה, ובקריאת התורה הוא קורא פעם נוספת, ולאחר מכן היה קורא את התרגום. הוא היה אומר שזה נחשב לקריאת שמו"ת, למרות שבספר 'חוט שני'

רק רוצה להראותה לחבירו, כגון שקיבל מגילת אסתר יפה ומהודרת ירושה מאביו, מותר להראותה בשבת ואינה מוקצה.

יא. להכניס או להוציא חפצים מתוך המכונית בשבת

מכונית היא מוקצה, שהרי היא משמשת לנסיעה. אכן יש מצב ומשתמשים במכונית לדברים של היתר, כיום פחות, אבל גם כיום יש למכונית מקום להניח בה חפצים - פגז, הוא מקום שנועד להניח בו חפצים, אמנם יכול להניח חפצים גם על הספסל, אבל ספסל נועד כדי לשבת עליו. אשר על כן מותר להשתמש במכונית לשימוש של היתר. כמובן שהנסיעה בה היא איסור דאורייתא. בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סימן ז) כתב אאמ"ר לגבי נסיעה במכונית ביום טוב, ושם מבאר שמכונית היא איסור דאורייתא של הבערה ועוד כמה מלאכות. ע"ש.

שמעתי שעכשיו המציאו מכונית שנוסעת ללא חשמל, בלי בטריה, כמו דוד שמש, שיש מעל המכונית קולטים של השמש וכך היא נוסעת [- כנראה היא מיועדת רק לקיץ, בחורף שיש עננים אי אפשר ליסוע...]. אני לא יודע מה יהיה, אך ברור הוא שאף אם ימציאו מכונית כשרה למהדרין מן המהדרין, אסור להשתמש בה בשבת. אומרים שעוד מעט יהיו מכוניות שאפשר יהיה לתכנן בה מראש את הנסיעה, ויכולו לעשות תוכנית מראש קודם השבת, ובשבת ייכנס אליה והיא תיסע לבד, והיא לא עושה תאונות וכו' [- אולי אנחנו לא נראה את זה, הילדים שלנו כנראה יראו דבר כזה], ואני אומר שגם כשזה יהיה כך שאינו עושה כל מלאכה, יהיה אסור לנסוע בה בשבת, זה עובדין דחול. אם אסור לנסוע באופניים אסור גם במכונית.

יש פוסקים בדורנו שדנו אם מותר להכניס או להוציא חפצים למכונית או ממנה, בספר שו"ת דברי יציב [- הוא האדמו"ר מצאנז הקודם, אביו של האדמו"ר של היום, הוא היה גאון גדול], כותב שמכונית היא מוקצה מחמת חסרון כיס, משום שעיקר השימוש של המכונית זה לנסיעה, ולא לאחסון דברים בה, החפצים שמניח בה הם דבר צדדי. ושם הוא דן אף שתיחשב למוקצה מחמת גופו.

יב. להתיישב על המכונית ובכך היא מתנועעת

כמובן שאסור לטלטל את המכונית [- בין כה אין לנו כח לטלטל אותה], וכמו שאסור לנענע את המוקצה אסור גם לנענע את המכונית. אך להתיישב על המכונית ומחמת כך היא מתנועעת, זה לא פשוט שאסור, כאשר בטוח שלא תהיה שם אזעקה, כיון שזה טלטול על ידי גופו. אך כמובן שזה אינו כבוד שבת.

יג. פתיחת דלת המכונית בשבת

יש לדון אם מותר לפתוח את דלת המכונית, כגון שהיו בה דברי מאכל ושכח להוציאם קודם השבת, ורוצה לפתוח את הדלת ולהוציאם. והנה אם כאשר פותח את הדלת נדלקת נורה ודאי שאסור, וכמו כן כיום כדי לפתוח את המכונית צריך ללחוץ על שלט חשמלי, שזה ודאי אסור. הנידון הוא רק כאשר בפתיחת הדלת אינו פועל שום פעולה חשמלית, כגון שיש מפתח ידני וכיו"ב, התיאם מותר לפתוח את הדלת או לא. יש כמה פוסקים שכתבו להיתר, וכשם שמותר לפתוח את דלת המקרר, למרות שהמקרר עצמו הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, אף אחד לא דוחף אותו ולא מזיז אותו, אמנם הוא כבד מאוד אבל לא בגלל הכובד שלו לא מזיזים אותו אלא משום שאם יזיז אותו יכול לקלקל אותו, בפרט אם מחובר לחשמל. וכמו כן ארון קיר, הרי גם אם הוא חזק מאוד הוא לא יבוא לדחוף את הארון סתם כך, הוא עלול להישבר ולהתקלקל, הוא חס עליו. ובכל זאת מותר לפתוח את דלת הארון בשבת. אם כן הוא הדין לגבי פתיחת דלת של מכונית.

בכלל בשיעורים הקודמים כבר ביארנו, שגם כלי שמלאכתו להיתר קבוע, כגון ארון קיר, שהוא חס עליו מלהזיזו, יש מחלוקת בזה שיש אומרים שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. וכך סובר המשנה ברורה והחזון איש. ולפי הרמב"ם גם רש"י סובר כך. וכן כתבו עוד ראשונים. לעומת זאת יש אומרים שאינו נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. ועל כל פנים גם לסוברים שמקרה או ארון הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, ודאי שמותר לפתוח את הדלתות שלו, כיון שהוא לא מטלטלו וזו דרך השימוש בו על ידי פתיחת הדלתות. כלומר שאין אומרים מוקצה מחמת חסרון כיס לגבי הדלתות, ממילא הוא הדין לגבי דלת המכונית שמותר לפותחה, גם אם נאמר שהמכונית היא מוקצה מחמת חסרון כיס. אכן אם נאמר שהמכונית היא מוקצה מחמת גופו זו תהיה בעיה, כיון שאין שום דרך לטלטלו, הכל מוקצה.

ולהלכה, אנו נוקטים שפתיחת הדלת בוודאי אינה מוקצה מחמת חסרון כיס, ועל כן מותר לפתוח את הדלת, וזאת בלבד ואינו עושה כל פעולה חשמלית בפתיחת הדלת כהדלקת נורה וכיו"ב. ויכול להוציא ממנה חפצים המותרים בטלטול, וכמו כן אם יש לו חפץ שאינו יכול להשאירו בחוץ סתם, והוא חפץ המותר בטלטול מותר להניחו במכונית בשבת.

יד. היה בדרך ונכנסה שבת אם יכול לשבת במהלך השבת

יתירה מזאת, אם יהודי לא שמע בקול הרבנים ויצא ביום שישי מאוחר לדרך, באמצע היה פקק תנועה, או שתפס אותו איזה שוטר ועצר אותו, ועד שרשם לו את הדו"ח נכנסה השבת, שעליו לעשות את השבת שם בלי קידוש, בלי אוכל, אסור לו לנהוג במכונית. [- בחו"ל יש מוניות של גוים, וזו שאלה מתי מותר לעלות עליהן ומתי אסור. זה נושא מאד מסובך, בספרי הלכה ברורה (חלק טו סוף סימן כסח) כתבתי הנחיות לאדם שנתקע בדרך, כאשר הוא במכונית או במטוס או ברכבת, חשבתי על כל הבעיות ההלכתיות ואם יש

יש בזה מחלוקת. ובשם הגר"ש אלישיב אומרים שאינו מוקצה כלל. מאידך בשם הגרש"ז אויערבאך אומרים שסבר שספר תורה פסול הוא מוקצה. להלכה, אאמ"ר מרן זצוק"ל פסק שספר תורה פסול אינו מוקצה ומותר לקרוא בו בשבת. שהרי גם אם הוא כלי שמלאכתו לאיסור, הלא עצם הדבר שניתן להשתמש בו להיתר הוא מותר. והדבר דומה לפטיש שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, משתמשים בו למלאכה, אבל פעמים והוא משמש לשבירת אגוזים שאז הוא מותר. ואמנם כיום כמעט אין תמצא מי שבשביל שבירת אגוזים ישתמש בפטיש, עדיין מחמת כך לא אומרים שהפטיש יהפוך למוקצה לגמרי, אלא הוא כלי שמלאכתו לאיסור. והיינו עצם האפשרות להשתמש בו להיתר הופך אותו לכלי שמלאכתו להיתר. לפיכך גם הספר תורה הוא כלי שמלאכתו להיתר ולא שייך בו מוקצה מחמת חסרון כיס.

ז. בספר תורה אין עושים בו מלאכה

יש להוסיף על כך את מה שנתבאר בשיעור הקודם, שיש אומרים שכלי שמלאכתו לאיסור זה דוקא בכלי שעושים בגופו מלאכה, והרי בספר תורה אין עושים בגופו מלאכה ח"ו, אשר על כן מותר לגמרי לטלטל ספר תורה שנפסל, והוא אינו מוקצה מחמת חסרון כיס.

ח. ללמוד מתוך ספר התורה את צורת האותיות והכתיבה

כמובן שאדם שרוצה ללמוד כתיבת הסת"ם, כגון סופר סת"ם [- אני לא סופר סת"ם, אבל הקדשתי שנתיים ללמוד הלכות כתיבת סת"ם], שרוצה לראות כיצד כותבים, הוא רוצה ללמוד על אות ואות כיצד הסופר כתב אותה, יש כל מיני אותיות שלא קל לדעת כיצד לכותבם, יש שאלות גדולות לגבי אותיות מסוימות, כגון אותיות ג' ש' ס' שכאשר מתבוננים כיצד נכתבו אפשר להסיק אם הסופר הזה הוא טוב או לא, אם הוא יודע את ההלכות או לא [- באותיות האלו דוקא ראיתי הרבה פעמים בעיות אצל הסופרים]. כמו כן ספר תורה צריך שרטוט, זה דין מיוחד בספר תורה. ויש כל מיני שאלות הנוגעות לזה למעשה, גודל השורות, איזה אות מותר להאריך אותה, מה קורה אם נגמרה מילה באמצע השורה, זה כלל לא פשוט. כיון שכך אם רוצה ללמוד מהספר תורה הפסול בשבת מותר כיון שהוא ראוי ללימוד. ואשרי מי שלומד מספר תורה, הוא מקדש את העיניים שלו באותיות של הספר תורה.

ט. טלטול מזוזה בשבת

והוא הדין גם לעניין מזוזות. שאדם שיש בביתו מזוזה שעדיין לא קבעה במקומה, שרשאי לפתוח אותה ללמוד בה, לומר 'שמע ישראל' מתוכה, לבדוק אותה אם כתובה כראוי וכו'. ולא שייך לומר בזה מוקצה מחמת חסרון כיס למרות שאדם חס עליה ומקפיד על כך. אמנם מזוזה נועדה כדי לקבוע אותה, אך אי אפשר לומר שהקפידה הזו היא שלא להשתמש בה לדברים אחרים, שהרי יכול ללמוד ממנה וכיו"ב.

ואם המזוזה הזו היתה קבועה במקומה אך נפלה בשבת, בזה השאלה היא שהרי כיון שהקצה אותה מדעת, שהרי היתה קבועה בקיץ, אם כן נאמר בזה מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולא יומא, זה היה מוקצה בבין השמשות והוא הסיח דעתו ממנה לגמרי. יש בזה דיון ארון בפוסקים. אאמ"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה (שבת ח"ד עמוד ז) מאריך בזה. כמובן שאם היא על הרצפה שודאי שמותר להרימה. והנידון הוא רק לגבי השימוש בה, לקרוא בה וכיו"ב, והמסקנה שם אין בה דין מוקצה כלל ומותרת בטלטול.

י. טלטול מגילת אסתר בשבת

הפוסקים נחלקו אם מותר לטלטל מגילת אסתר בשבת. הפרי חדש (סימן תרפ"ח סעיף ו) כותב, שכיון שאם פורים חל בשבת אין קוראים את המגילה, אם כן היא מוקצה ואסורה בטלטול. אבל רוב האחרונים חולקים על דבריו. אכן אפשר לומר שהפרי חדש לא התכוון אלא רק לפורים שחל בשבת בירושלים, שאז חז"ל הפקיעו את המצווה, שאי אפשר לקיים בה מצוות קריאת מגילה ולכן היא מוקצה. ואם נאמר שזו דעת הפרי חדש, וגם האחרונים שחולקים עליו התכוונו לזה, דהיינו שהם סוברים שאף כאשר פורים חל בשבת מותר לטלטל את המגילה. מצד שני אפשר לומר, שהפרי חדש אסר בכל השבתות לטלטל את המגילה והאחרונים התיירו בכל השבתות, וממילא בפורים שחל בשבת הם יודו שאסור לטלטל את המגילה. למעשה, ברוב האחרונים אינו מפורש באיזו שבת מדובר. לכן להלכה בכל שבתות השנה מותר לטלטל מגילת אסתר, היא בכלל כתבי הקודש ואינה מוקצה. הגמרא הלא אומרת שכל דבר שהוא מותר לכתוב אותו כדי ללמוד בו, והיינו ספר הפטרות שבזמנם היה אסור לכתוב והתירו לכתוב ספר הפטרות מיוחד, שאם אסור לקרוא בו בשבת הוא אסור בטלטול, אך אם מותר לקרוא בו מותר לטלטלו.

אשר על כן כיון שיש שרוצים ללמוד מגילת אסתר בטעמיה [- כאשר פורים חל במוצאי שבת יש שאלה אם מותר לבעל קורא להכין את הקריאה, או שזה מכין משבת לחול. וברור הוא שאם אומר בפירוש שמכין למוצאי שבת שאסור, אכן אם קורא סתם ודאי שמותר]. ודאי שמותר לקרוא את המגילה בשבת. ואפילו בפורים שחל בשבת יתכן באמת שלדעת רוב הפוסקים זה יהיה מותר. אכן בפורים שחל בשבת שזה קורה פעם בכמה שנים, כדאי לחוש לפרי חדש ולהחמיר. ואף אם אינו קורא בה אלא

חשמלי [-] הוא כלי מסוכן מאוד כך גם אופניים חשמליים, ויש תאונות בלי סוף מהכלים הללו, ופגעים גם הנוהגים בהם וגם פוגעים באחרים. סכנת נפשות של ממש! ואין שום ספק שהוא אסור בנסעה בשבת לכל הדעות. אבל יש קורקינט שאינו חשמלי, וגם במציאות הוא עובדין דחול לא פחות מאופניים. וההיגיון אומר זאת, זה לא כבוד שבת להשתמש בכלים הללו, גם אם יש עירוב והמקום מותר בטלטול הם אסורים בנסיעה בשבת.

י.ט. נסיעה בקורקינט ובתלת אופן לילדים

שאלו אותי מה הדין לגבי קורקינט של ילדים קטנים. והנה לגבי אופניים שהם 'תלת אופן' המיועד לילדים קטנים בגיל 3-4 למשחק, כיון שזה משחק זה מותר, זה לא עובדין דחול. וכמו כן אוטו קטן מפלסטיק ונוסע בו בלי בטיה וכו' זה גם משחק ומותר. וכן קורקינט קטן שמיועד לילדים קטנים דינו כמו תלת אופן ומותר. אך אם זה מיועד לגדולים, כמו שכינס רואים שהרבה אנשים גדולים משתמשים בו, בזה אף אם אינו חשמלי הרי הוא נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס וכלי שמלאכתו לאיסור, כיון שאינו משתמש בו כי אם לנסיעה בו, ועל כן אסור לטלטלו לגמרי ואף להזיזו אף לא לצורך גופו או מקומו.

כ. טלטול מטריה המשמשת כמקל הליכה

זכורני שפעם הייתי שם הרבה רבנים, ולא רק, היו משתמשים במטריה כמו 'מקל סבא', היו רבנים שהיו באים לאיזה חתונה עם המטריה, והיו נשענים עליה, פעם ככה זה היה, כיום לא ראיתי מי שעושה כך. והנה גם במקום שיש בו עירוב עדיין היא כלי שמלאכתו לאיסור, הלא אף אחד אינו קונה מטריה כדי להישען עליה, קונים מטריה בשביל הגשם. וכיון שהפוסקים דנו בזה ואסרו את השימוש בה משום אוהל, אם כן הוא כלי שמלאכתו לאיסור. השאלה היא אם היא ראויה לשימוש אחר כגון להישען עליה וממילא יהיה מותר לצורך גופו או מקומו. למעשה כיום אף אחד אינו משתמש במטריה כדי להישען אלא אך ורק להגן מפני הגשם או מפני החום, וכיון שכך אין לה שימוש אחר וממילא הרי המטריה הזו היא מוקצה מחמת חסרון כיס, קל וחומר כאשר היא מטריה מתקפלת.

כא. טלטול מצה בשבת שחל בה ערב פסח

כאשר ערב פסח חל בשבת ואסור לאכול מצה יש לדון אם מותר לטלטל בשבת את המצות המיועדות לפסח. והנה בשיעורים הקודמים אמרנו שמוקצה הוא דוקא בדבר האסור לכולם, ואפילו מאכל בהמה לא נחשב מוקצה אם הוא ראוי לאכילה בחלק מבני האדם. כגון ביום הכיפורים, האוכל אינו נחשב למוקצה כיון שאמנם לך אסור לאוכלו אבל לקטנים או חולים הוא מותר, ועל כן מותר לטלטלו לצורך, כגון לתת לילדים הקטנים לאכול. ממילא גם מצה בערב פסח יש לומר שהיא מותרת בטלטול כיון שהיא ראויה לקטנים, ילדים בגיל 3-4 שאינם מבינים בסיפור יציאת מצרים מותר להם לאכול מצה בערב פסח. וכל זה הוא לגבי מצות גזילות כיון שיכול לתת אותן לילד לאוכלן, אבל מצות מצוה, מצה שמורה עבודת יד שאדם הכין אותה קודם לכן עבור ליל הסדר, הרי אינו רוצה לתת אותה לילדים הקטנים כיון שהוא חס עליה, זה יקר וחשוב בעיניו, הוא רוצה להשתמש בה לשם מצוה, על כך כותב הפרי מגדים בכמה מקומות שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור לטלטל כלל בערב פסח שחל בשבת. אכן יש בזה הרבה דיון בפוסקים, אך כמעט כל הפוסקים סוברים כהפרי מגדים. וכן הוא להלכה.

כב. שימוש בשבת בכלים המיועדים לפסח

אם אירע לאדם ובאו לו אורחים בשבת, ואין לו כלים בשבילם, ורוצה לקחת מהכלים המיועדים לפסח [ב"ה יש לו אוכל מספיק לכולם]. והנה אם הם כלי זכוכית, הרי יכול לאחר מכן לשטוף אותם ולהחזיר אותם לשימוש לפסח, אם כן אפשר לומר שמלתחילה הם לא הגדרו ככלי פסח, אבל אם יש לו כלים אחרים כגון מזלגות, סכינים וכיו"ב, שמיועדים לשימוש בפסח, ורוצה להשתמש בהם היום ולאחר מכן להגעים ולהחזירם ליעוד המקורי, לכאורה הכלים הללו הם מוקצה מחמת חסרון כיס. אולם יש לדון במקום שרוצה להוציא את הכלים הללו לשימוש יומיומי, הרבה פעמים אנשים אומרים על כלי מסויים שהוא מיועד לפסח, אך לאחר זמן זורקים ורוכשים חדשים. ממילא כאן שבשבת עצמה מחליט שרוצה להשתמש בכלים הללו, יש בזה מחלוקת, ובעל מחבר הספר 'תפארת ישראל' על המשניות, יש ספר שלם על שבת שנקרא 'כלכלת שבת', ושם דיני מוקצה הוא מחדש חידוש, שהנה יש לנו כלל כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות נחשב למוקצה לכל השבת, אם כן בכלים המיועדים לסחורה או למכירה, הרי הם מוקצה, אף שזה שכלי שמלאכתו להיתר הם מוקצה מחמת חסרון כיס, אם החלטת שאתה רוצה אותם, אין אומרים מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולא יומא. לעומת זאת החזון איש חולק על כך, וסובר שגם בזה יש מיגו דאיתקצאי. ובשו"ת דברי יואל [- חיברו רבי יואל האדמו"ר מסאטמר הקודם] דן בנושא הזה, והוא סובר כמו התפארת ישראל ודלא כחזון איש. וכמו כן הוא מתיר אם מחליט לגמרי אם אינו רוצה להשתמש בהם. ובכלי פסח בלאו הכי הכלי מצד עצמו הוא ראוי לשימוש, שהרי כל הענין הוא המחשבה שלי, אם כן בכל צד שהוא אסור לטלטלו מחמת שמקפיד שלא להשתמש בו, אכן פעמים ואינו מקפיד, אם כן אף שלא חשב על כך מערב שבת, מותר לטלטל את הכלים הללו. אכן אפשר ויש לדון מחמת שהכלים הללו יש להם מקום קבוע, והוא לא לשימוש. יש צדדים לכאן ולכאן, ולהלכה אאמו"ר מתיר להשתמש בכלי פסח שאדם התחרט מהם. אשר על כן מי שרוצה להקל בזה יש עוד הרבה פוסקים שסוברים כמו דברי התפארת ישראל להקל בכלי פסח, ויש לו על מה שיסמוך.

פתרון לאיזה דבר, לחלקם יש ולחלקם אין פתרון]. והנה אם אין לו היכן לשון, ורוצה לישון באוטו, יכול לכופף את הכסא כמו במטוס במחלקה הראשונה, ולהיכנס למכונית בשבת. למרות שהמכונית קצת מתנועעת, כאמור לעיל שזה נקרא טלטול בגופו. על כן שישאיר את דלת המכונית פתוחה כל הזמן. לעומת זאת אם אדם נמצא במקום ישוב בשבת, ואין לו היכן לשנות, ורוצה לשבת במכונית בשבת, שיש לו להימנע מזה, כיון שיש בזה מראית עין שאדם דתי יושב במכונית בשבת. אבל הפעולה עצמה אינה אסורה וכאמור.

טו. טלטול מכשירים חשמליים

ישנם הרבה מכשירים שהם מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלם כלל וכדלהלן. והחפצים האלו הם כלי שמלאכתו לאיסור, ומצד שני הם גם מוקצה מחמת חסרון כיס, כיון שמקפידים שלא להשתמש בהם לשימוש אחר. רדיו או טייפ וכן דיסקים [- היום כבר אין דבר כזה 'טייפ'... ואמרו לי שאין כבר דיסקים, אני לא יודע], הרי אף אחד לא שובר אגוזים עם רדיו, וכמו כן אף אחד לא משתמש בדיסקים לפקק וכיו"ב. השימוש בהם הוא של איסור, ומקפידים להשתמש בהם רק לשימוש המיועד להם. וכמו כן תקליטים, מכשירי הקלטה, מצלמה, מחשב, מכונת גילוח, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מגהץ, טוסטר, שואב אבק, מכונת תפירה, כל הכלים החשמליים האלו נקראים מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור להזיזם אפילו מכאן לכאן אם צריך את מקומם.

טז. שיעון מעורר שהתחיל לנגן בשבת

כמו כן טלפון, בין קווי בין סלולרי, כיון שאינו משתמש בו מלבד הייעוד שלו הוא אסור. [- ואם הוא טלפון שאינו כשר הוא אסור בכל ימות השבוע...]. טלפון זה הדבר היחיד שיש בו ארבע מוקצה: מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת גופו כיון שאינו נחשב כלי, מוקצה מחמת חסרון כיס, וזה גם מוקצה מחמת מיאוס. והנה אם אדם רגיל להשתמש בטלפון לשיעון מעורר, ובשבת מניח בחדר שינה, והנה פתאום הטלפון החל לנגן, והוא מפריע, אפשר לטלטל אותו מן הצד, במרפק. ואפשר להקל גם להביא גוי, כיון שכל דבר שיש לו תקנה בישראל על ידי אמירה לגוי מותר. בפרט שזה שבות דשבות במקום צער, לכן אפשר להקל.

פעמים והטלפון נמצא על השלחן ואם ידחפנו ייפול ויישבר, או שימשיך לנגן על הריצפה, וכשהוא על הריצפה יכול לדחוף אותו עם הרגל למקום שבו לא יפריע. או שילך לישון בחדר שינה. ואפשר גם לקחת ערימה של בגדים נקיים [- אם זו כביסה מלוכלכת זו שאלה] ולהניח על הטלפון וכך לא יפריע. ואם כאשר מניח את הבגדים האור של הטלפון כבה, זה אסור, למרות שזה פסיק רישיה דלא ניהא ליה בדרבנן. ולגבי דחיפת הטלפון ברגל יש מחלוקת אם זה נקרא טלטול מן הצד, או טלטול בגופו, לטלטל בגופו זה יותר קל ואכמ"ל. אבל במקום צורך גדול כזה שאין ברירה מותר עם הרגל. ויותר טוב שאם יש יד פחות מגיל בר מצווה, לומר לו שידחף הוא עם הרגל, אבל לא לומר לו סתם שיקח את הטלפון בידיו לחדר השני, כי אם לך אסור גם לו אסור, צריך לחנך אותו למצוות. והוא הדין כאשר רדיו התחיל לנגן בשבת, והרי אין אפשרות לנתק אותו מהשקע, והטוב ביותר הוא להניח עליו שמכיכות וכיו"ב שזה הפתרון הקל ביותר, או להביא גוי וכאמור.

יז. נסיעה באופניים בשבת

בעבר דיברתי כמה פעמים כאן שאסור לנסוע באופניים בשבת. אכן הבן א"ש ח"י [נפטר] רב פעלים בהשקפות שכלל הספרי, מתיר בזה. ואין מה להסתיר זאת, אבל כל גדולי ישראל מזמן הבן איש חי ועד היום דחו את דבריו ואסרו את האופניים בשימוש בשבת, כל אחד מסיבה אחרת. יש שטוענים שהבן איש חי חזר בו, וזה לא נכון, אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר מוכיח שהבן איש חי לא חזר בו.

אבל אני אומר, הנה היום יש כאלו שמחפשים קולות, מודרניים, ראיתי ספר של אחד מהחוגים הללו של המודרנים, ושם אין את המילה 'אסור' בתוך הספר, ואילו 'מותר' כתוב מאות פעמים... וכשכבר רואה איזה דבר שלא הצליח למצוא לו איזה פוסק אחד נידח באיזה מקום שיתיר, הוא כותב 'קשה להתיר'... אלא המילים הכי קשות. הכל אצלו או מותר או חומרות, אין מושג של אסור. והנה אלו שמחפשים דבר כזה, והבן איש חי בעיניהם הוא כלום, לצערינו, הרי לבן איש חי יש כל כך הרבה פסקים, מאות ואלפים, תורה גדולה מאד, אבל כאשר הבן איש חי מחמיר, הם כבר אינם הולכים אחרי, מה פתאום שהם ילכו אחרי הבן איש חי?!... הנה בהלכות טהרת המשפחה הבן איש חי יש לו הרבה חומרות, ופתאום הם אומרים שאי אפשר, צריך ללכת אחר המיקל. הגמרא אומרת שמי שהולך כקולי בית שמאי וכקולי בית הלל נקרא רשע! אי אפשר לתפוס את הקולות משני הצדדים! אנוס אנחנו לא בעד להחמיר יותר מדי, צריך ללכת על פי ההלכה, אבל בנושא הזה של אופניים פתאום נתלים בבן איש חי. ואני אומר, שצריך לומר לאותם אנשים שרוצים לנסוע באופנים, שיסעו באופניים [- כמובן לא חשמליים], אבל בתנאי שיקפידו דיני ההחקות כמו הבן איש חי, שיקפידו בכל דבר שהבן איש חי אוסר! שיקבלו אותו עליהם לרב! אבל ללכת רק אחרי קולות נגד הבן איש חי?! ובמיוחד בדבר הזה שהבן איש חי מיקל נגד כל הפוסקים!

הטענה המרכזית שיש באופניים זה 'עובדין דחול', אם נקל להשתמש באופניים הלכה השבת. יש מקומות בחו"ל של מודרנים, שאני רואה שהם נוסעים באופניים בשבת, וזה מקלקל את כל האוירה, את כל השבת, זה בושה וחרפה ממש.

יח. נסיעה ב'קורקינט' בשבת

כמו כן הוא הדין בעניין ה'קורקינט' שהוא דבר חדש בימינו, ויש קורקינט

בירך על פרי חדש בבין המצרים

שאלה: מי שבימי בין המצרים שכח ובירך על פרי חדש ברכת "בורא פרי העץ", ולפני שטעם נזכר, האם יאכל מיד, או שעדיף שתיכף יברך ברכת "שהחיינו"?

תשובה: אם שכח בימי בין המצרים ובירך ברכת הנהנין על פרי, וקודם שטעם נזכר, יברך תיכף ברכת "שהחיינו". מקורות: כ"כ מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן תקנא ס"ק ג): "מי שטעה ובירך ברכת הנהנין על הפרי, שאם יאכלנו כעת לא יוכל לאכול יותר לברך ברכת "שהחיינו" על הפרי אחר תשעה באב, מותר לברך ולאכול בבין המצרים".

וכ"כ בנידון דידן עוד אחרונים. (וע"ע בספר תורת המועדים על הלכות בין המצרים עמוד קלג).

אכל פרי חדש בבין המצרים ללא ברכת שהחיינו

שאלה: מי שאכל פרי חדש בימי בין המצרים ולא בירך עליו ברכת "שהחיינו", ורוצה לאכול מהפרי אחר תשעה באב, האם יוכל לברך ברכת "שהחיינו"?

תשובה: לכתחילה אין מברכים ברכת "שהחיינו" בימי בין המצרים. ואם שכח ואכל פרי חדש ולא בירך עליו ברכת "שהחיינו" ורוצה לאכול מהפרי אחר תשעה באב, מאחר וכבר אכל הפרי ולא בירך עליו ברכת "שהחיינו", הפסיד הברכה. אולם לכתחילה לא יאכל ממנו לאחר תשעה באב, אלא קודם יברך ברכת "שהחיינו" על פרי אחר, ויכוון לפטור גם את הפרי החדש שאכל בימי בין המצרים.

מקורות: מבואר בספר חסידים (סימן תתמ) ובעוד ראשונים, שנוהגים שלא לברך ברכת "שהחיינו" בימי בין המצרים. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן תקנא ס"ז) שטוב להזהר בזה. ומי שאכל פרי חדש בימי בין המצרים ולא בירך עליו ברכת "שהחיינו", הפסיד הברכה. אולם לכתחילה לא יאכל ממנו אחר תשעה באב, אלא יברך ברכת "שהחיינו" על פרי אחר, ויכוון לפטור גם את הפרי החדש שאכל בימי בין המצרים. כ"כ מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן תקנא ס"ק יד), בשם מהר"י בן נעים ובעל כנסת הגדולה בתשובה (ח"ב חאו"ח סימן לד, לה). וע"ע מש"כ מו"ר שליט"א בתורת המועדים (הלכות ארבע תעניות ובין המצרים סימן ה' ס"א).

לעילוי נשמת

חותן המלך חמיו של מרן זצוק"ל הגאון המקובל רבי אברהם מ. הלוי פטאל בן רחל זצ"ל

נלב"ע י"ט תמוז תשמ"א ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמת

הגאון העצום רבי בן ציון אבא שאול בן בניה זצוק"ל

נלב"ע י"ט תמוז תשנ"ח ת.נ.צ.ב.ה.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

